

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 513/2538

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายสุพล กล่อมจิตเจริญ กับพวก

จำเลย

นายปรีชา ตียนานนท์ จำเลยที่ 9

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 247, มาตรา 296

ความว่า จำเลยที่ 9 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลา การบังคับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าฎีกาของจำเลยที่ 9 เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 9 และ สั่งคำร้องว่า ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 9 แล้ว คำร้องขอทุเลาการบังคับยอมตกไปด้วย จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้อง จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่าหมายบังคับคดีฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ผ่าฝืนต่อกฎหมาย การนำส่งหมายบังคับคดี ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิก หมายบังคับคดีดังกล่าวแล้ว โจทก์ยอมไม่มีสิทธิที่จะนำ หมายบังคับคดี ฉบับดังกล่าวมาดำเนินการบังคับคดีกับ จำเลยที่ 9 ได้ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย และคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มี ทุนทรัพย์ จึงไม่ตกอยู่ภายในข้อบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 โปรดมีคำสั่ง รับฎีกา และคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยที่ 9 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 138) กรณีเป็นชั้นบังคับคดี คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสิบร่วมกันชำระเงินจำนวน 529,320.21 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 9 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในต้นเงิน 48,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยที่ 9 ไม่ปฏิบัติ ตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้ออกหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 9 ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีคำสั่งให้อายัดเงินของจำเลยที่ 9 ซึ่ง

ฝากประจำอยู่ที่ธนาคารเอเซียจำกัดสาขาลาดพร้าว จำเลยที่ 9 ยื่นคำร้องว่า โจทก์ บังคับคดีโดยมิชอบโดยไม่ทำการบังคับคดีภายในเวลาอันสมควร การขอให้ ออกหมายบังคับคดีของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้ ยกเลิกหมายบังคับคดีและงดการบังคับคดีไว้ก่อน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 9 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาล ชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 133,132) จำเลยที่ 9 จึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงิน มาชำระตาม คำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 135)

คำสั่ง จำเลยที่ 9 ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกหมายบังคับคดี ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคแรก ซึ่งไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกา จำเลยที่ 9 จึงฎีกาได้ ให้รับฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยที่ 9 ไว้ ให้ ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

คำสั่ง จำเลยที่ 9 ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกหมายบังคับคดี ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคแรก ซึ่งไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกา จำเลยที่ 9 จึงฎีกาได้ ให้รับฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยที่ 9 ไว้ ให้ ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-เจริญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ